

第三章 规则的明暗两面

潜规则不是制度的例外——它是正式制度不可操作时，系统自己长出来的替代方案。

§3.1 吴思的发现——合法伤害权是“找人办事”的经济学基础

2021年，一个朋友在西部某省会城市注册一家小型科技公司。

营业执照用了两周，不算慢。税务登记两天。银行开户却卡住了——柜员说材料不全，缺一份“实际经营场所证明”。朋友租的是共享办公空间的工位，有租赁合同但没有独立门牌号。柜员说：回去补齐。

他跑了三趟，每次被告知缺不同的东西。第一次缺经营场所证明。第二次说租赁合同上的经营范围与营业执照不一致（差两个字）。第三次说法定代表人需要本人到场——他人明明就在柜台前站着，柜员说“系统里显示的身份证照片是旧的，需要去派出所更新后再来。”

第四趟，同行的本地合伙人拉他到一旁：“别跑了。你找一下我表哥，他在市分行。明天就能办好。”

第二天，表哥打了个电话。同样的柜台，同样的柜员，同样的材料。十五分钟，开户完成。

朋友后来问我：那个柜员是不是在刁难我？

严格来说，不是。每一步要求都有据可查——银行反洗钱规定确实要求核实经营场所，租赁合同确实需要与经营范围对应，身份证信息确实应当更新。柜员没有违反任何一条正式规定。她只是在每条规定的最大从严端执行。而那个电话，让她切换到了规定的从宽端。

这就是吴思在《潜规则》中命名的那个东西：合法伤害权。

什么是合法伤害权

吴思的定义简洁到残酷：合法伤害权，就是“在法律框架内对他人造成伤害的能力”。

自由裁量不是漏洞——它是制度设计的固有特征。任何规则应用到具体情况时都需要解释和判断。刑法规定某罪可判五到十年——判五年合法，判十年也合法。银行反洗钱规定要求“核实经营场所”——从严核实合法，从宽核实也合法。在这个空间里，执行者选的不是合规与违规，而是严格与宽松。

对执行者来说，选哪头差别不大。对被执行为对象来说——选哪头是生存问题。

吴思用一个明清案例把这个机制讲透了。清代州县衙门里，狱卒对死刑犯的勒索有一套术语叫”斯罗”。对凌迟处死的犯人：顺我，先刺心让你少受罪；不顺我，胳膊腿卸光了心还不死。对绞刑犯：顺我，一上来就让你断气；不顺我，缢你三次再让你咽气。最难的斩首也有办法——“质其首”，扣着脑袋找家属要赎金。

每一步操作都在法律空间之内。刽子手没有”违法”——他只是在合法的执行方式中选了最让你痛苦的那一种，直到你付钱。

这就是合法伤害权的经济学逻辑。[L021] 当一个人有权在法律框架或制度授权内对你造成伤害而你无力阻止时，你就有动机通过支付、服从或关系来购买他的”不伤害”。这不完全等同于通常意义上的贪污贿赂型腐败——后者以形式上违法为前提，而合法伤害权的每一步都在规则允许范围内运作。但若采用更广义的腐败定义——“滥用受托权力谋取私利”

（Transparency International 和 UNCAC 的通行标准）——柜员从严执行规则以换取关系网络利益，完全落在这个定义里。合法伤害权不是”非腐败”，而是腐败光谱上一种更隐蔽的形态——它的操作面在法律框架内，但它的激励结构在腐败框架内。承认这个边界的模糊性，比用窄定义做硬切割更诚实。

合法伤害权在法律框架内运作——这是它持久且难以根除的一个关键原因，但不是唯一原因。执法成本高（自由裁量权

本身永远无法完全消除——你不可能为每一种具体情况立法）、被伤害者缺乏有效的救济渠道（对“从严执法”你无法申诉——它在形式上是合法的）、以及这种行为的普遍性本身降低了举报的道德压力——这些都是同等重要的持久性因素。法律框架内的运作赋予合法伤害权一种特殊韧性：你很难通过修改法律来消灭一项本来就“合法”的行为。这不是单因单果，是多因一果的叠加。

从陋规到潜规则：一个概念如何被“看见”

“潜规则”这个词是吴思在2001年发明的。但潜规则所描述的现象，早在明清时期就有官场的标准术语——“陋规”。

“陋规”的字面意思是“不好的规矩”。但它带着一种奇怪的道德模糊感——说它“陋”，意味着它不够好；但既然叫“规”，又意味着它在事实上被认可为规矩。清代官场有一整套陋规体系：火耗（铸银损耗费，实际收税时多收的部分）、部费（给六部办事官员的“手续费”）、节敬（逢年过节给上司的礼金）。这些都不是正式制度——正式制度明令禁止——但所有当事人都知道这是做事的实际价格。

关键转折发生在雍正年间。雍正推行“耗羡归公”改革——把火耗从官员私人收入变成正式附加税，再以“养廉银”的形式发给官员，试图切断陋规的生存链条。改革初期效果显著。但到了乾隆中后期，新的陋规在大致相同的形态下死灰复燃。

为什么？

因为正式制度没变。官员的法定俸禄依然低到不够养家——一个知县年薪约45两银子，而聘请一个师爷（私人幕僚）就要花100两以上。耗羨归公只是堵了一条具体通道，但没有改变“正式工资远低于实际运转成本”这个结构性条件。系统还是要运转，运转就需要钱，钱不能走明账就走暗账。

陋规去而复返不是官员道德败坏——是结构没有变。你拔掉一根蘑菇，只要土壤还在，下一根会从同一个地方长出来。

这里有一条重要的历史纵深线。古人的认知框架把陋规定位为“人性的败坏”——品行不好的官员利用制度漏洞谋私。儒家解法是加强道德教化+加重刑罚。两千年来一直在做这两件事。效果呢？吴思给的答案是一对著名的概念：淘汰清官和崇祯死弯。在一个正式工资不够运转成本的系统里，不收陋规的清官无法养活自己的行政团队、无法完成上级摊派的任务——他会最先被淘汰。剩下的是解决了“怎么养活自己”的人。系统不奖励清廉，它奖励能完成任务的任何方式。

吴思的贡献不是发现了“官员有灰色收入”——这事《明史》里就有——而是把潜规则从道德问题重新定义为结构问题。他用经济学语言翻译了一个两千年没人说清楚的事：这不是好人变坏了，是一个理性人面对给定约束的最优选择。

这不是为腐败辩护。恰恰相反——如果问题的根源是结构，那么道德谴责是无效解。你不能靠骂蘑菇来除草。

§3.2 潜规则的生产机制——为什么“照章办事”永远不够

如果潜规则只是个别坏官员钻空子，事情很简单：换人就行。但它的顽固性远超个别人品问题。我们需要理解它的生产机制。

条件一：正式规则不可操作

任何大规模制度都面临一个基本矛盾：规则必须足够抽象才能覆盖所有情况，但具体执行必须足够灵活才能应对现实变化。

央行反洗钱规定说“了解你的客户”——六个字。落到银行柜台上变成几十页的操作手册。手册也覆盖不了所有情况——“共享办公空间的工位算不算”“固定经营场所”？经营范围的措辞“近似但不完全一致”算不算合规？这中间每一个判断点都是一个自由裁量空间。

不是规则写得不好。更精细的规则只会带来自相矛盾——规则越细，例外越多，每条例外又需要新的解释。这是一个不可能三角：普适性、精确性和可操作性，你最多只能同时拥有两个。

条件二：“照章办事”低于系统运转的最低效率

这里有一个更深的机制，吴思叫它“淘汰清官”。

假设你是一位严格按照规章制度办事的公务员。一个企业来办许可，按规定需要七个部门依次审批。你严格逐部门走流程——不催、不打招呼、不走捷径。结果：许可批下来要八个月。企业等不了八个月，停工期间的银行贷款利息每天在烧。你的“严格依法办事”对企业造成的经济损失，可能比一个收了钱但三天批下来的腐败官员更大。

在局部层面，腐败官员产出效率更高。在系统层面，严格守规者面临边缘化——不是因为上级惩罚他，而是因为他的输出无法满足系统对“把事情办成”的实际要求。这就是[L022]：潜规则不是正式制度的例外或腐败——它是正式制度不可操作时的功能性替代。“淘汰清官”机制揭示了一种可能性：在特定条件下，严格照章办事的人会被系统边缘化甚至淘汰，因为照章办事产出的结果低于系统实际运转所需的基本效率。

但这里有一个必须明确的限定：淘汰清官机制不是所有官僚系统的通用规律。它在清代生效——是因为一个具体前提：正式工资（知县年薪约45两）远低于实际运转成本（仅师爷一项就100两以上），不收陋规的清官在财务上无法维持行政运转。这是“正式报酬”与“系统运转成本”之间的结构性缺口。如果这个前提改变——当代体制的正式工资与福利能

否覆盖运转成本？如果不能，机制的表现形式会从“淘汰”变为“边缘化”或“晋升天花板”。如果能，则淘汰清官机制会被削弱甚至不再触发。吴思在清代语境下验证了这个机制的可信性，但它在不同制度环境中的适用程度和表现形式，是一个待检验的实证问题——不是一条已被“证明”的普遍定律。

条件三：信息不对称制造了“可以在暗处操作”的空间

合法伤害权的第三个生产条件是信息不对称。吴思的发现中有一个关键洞察：潜规则需要“不被看见”才能运作——不是完全不被看见，而是在关键节点上保持信息壁垒。

明清时期，中央对地方的实际治理几乎完全依赖地方官的报告。一个知县收了多少钱、养了多少人、判了多少案——这些信息由知县自己生产并向上报送。上级的核查能力极弱：一个省的布政使司管几十个县，每个县的财政账本堆起来比人还高，根本审不过来。这种信息不对称使地方官员拥有了巨大的操作空间——他们可以在上报的数据中建构一个“完全合规”的幻象，同时在现实中按另一套规则运转。

当代的变化是技术性的，但逻辑没变。央行的反洗钱系统可以追溯每一笔交易，但“经营场所核实”的严宽判断仍然是人做的。“系统里显示身份证照片是旧的”——这是事实，但柜员可以在“需要更新”和“先办业务后补更新”之间做判断。

这个判断没有进系统。进系统的是结果——通过或不通过——而不是判断的理由。

§3.3 明暗之间的穿梭——基层螺丝的日常生存智慧

以上是结构分析。现在让镜头下降到地面——一个基层螺丝在明暗两套规则之间是怎么活的。

两张地图

每一个在体制内待过的人——不论是公务员、国企员工、事业单位还是大型民企的中层——都拥有两张认知地图。

第一张是正式地图：流程怎么走、文件怎么写、会议怎么开、审批找哪个部门。这张地图是公开的、可传授的、印在员工手册里的。新员工培训学的是这张地图。

第二张是实际地图：哪个环节找谁可以加速、哪个部门的”不”可以通过什么方式变成”是”、哪些规定是”认真的”（不能碰）、哪些规定是”纸面的”（可以绕）、什么时候该把事推给别人、什么时候该自己揽下来。

第二张地图从不在培训里教。它通过观察、被骂、试错、请吃饭、欠人情逐步习得。拥有两张地图的人在系统里游刃有余。只有第一张地图的人——那些认真读了员工手册并按手

册做事的人——会不断碰壁，然后困惑：明明按流程走的，为什么推不动？

这个人不是汤姆。但汤姆在信用社见过这样的人。大学毕业考进来的年轻人，拿着规章制度一本正经地跟老员工讲“这不符合操作规范”。老员工不反驳，只是下次开会时不通知他，办事时不告诉他捷径，年终互评时默默给他打低分。半年后，这个年轻人要么变成了拥有两张地图的人，要么递交了辞职信。

规则切换的条件

关键问题是：什么时候用明规则，什么时候用暗规则？这不是随意切换的。[L023] 正式规则和潜规则之间的切换有一套默会的条件——当正式规则产出结果可接受时走明面，当正式规则阻碍任务完成或威胁当事人核心利益时切到暗面。切换点由信息不对称程度、时间压力和权力梯度共同决定。

这是基于中国基层组织观察归纳出的分析框架，而非经过经验检验的预测模型。三个维度各自的方向性预测和交互效应还需要系统验证。在公共管理文献中，Michael Lipsky (1980) 的“街头官僚” (street-level bureaucracy) 理论从另一个角度描述了同一现象：一线公务人员在与公民直接互动中拥有实质性自由裁量权——他们的行为受组织环境、工作量压力和客户属性系统性地影响，而非仅仅反映个人偏好。Lipsky的框架与本章的分析有内在呼应——两者都看到

自由裁量不是个别官员的品格问题，而是制度位置的结构性产物。

三个因素以条件性逻辑而非简单加法方式互动。当时间压力要求切暗面而权力梯度鼓励保持明面时（例如上级要求快速完成但此事涉及外部审计风险），实际选择取决于哪个因素在当前情境中携带更高的失败成本。一个粗略的优先级规则是：外部注视通常获胜——因为被抓住的成本远高于延迟的成本；当外部注视不在场时，权力梯度主导——为上级办事时切暗面的动力远强于为下级办事。承认交互的复杂性——而非将三个因素作为并列的独立变量——本身就提升了框架的分析精度。

几个典型信号：

- 时间压力 是切换的最强触发条件。正常节奏下走明面——不赶时间，不怕排队。一旦上级说“这个周五前必须办完”，暗面自动激活。找人、打电话、欠人情——目标从“合规”切换为“办成”。
- 权力梯度 决定谁切谁不切。下级给上级办事——暗面优先，因为“办不成”的后果由下级承担。平级之间——先明后暗，看对方会不会来事。上级给下级——明面优先，因为上级没有动力为下级制造便利。
- 外部注视 是一键切回明面的扳机。巡视组来了、审计进场了、媒体盯上了——暗面立即冻结，所有行为回归明面。这也是为什么“运动式治理”期间办事效率反而更低：所有人都切回了避险模式，宁可“不作为”也不在灰色地带留下痕迹。

误区一：“潜规则就是腐败”

最常见的误解是：潜规则=暗箱操作=腐败=坏人干坏事。

这个等式错了每一个环节。

潜规则不等于暗箱操作。一个银行的客户经理知道——不是所有客户，而是“有关系的客户”——哪个窗口办得快、哪个审批人比较好说话，这不是腐败。这是信息优势。最干净的机构里也有这种信息不对称。

潜规则也不等于坏人干坏事。吴思在BBC访谈中说得明白：“如果正式法规是恶法，或者错了、过时了、有瑕疵，相应的潜规则就有不同程度的正面作用。”改革初期的很多市场化行为是潜规则——个体户在计划经济的夹缝里做生意，形式上不合规，但事后看去是经济活力的来源。Kellee Tsai在《World Politics》上的研究追踪了中国私营企业主的行为模式，发现“最初非正式的（有时甚至是非法的）企业家行为，后来被正式制度认可和奖励，甚至导致企业家被吸纳入党”。非正式规则不是制度的敌人——它在某些条件下是制度的探路先锋。

潜规则的问题不在它是“暗的”，而在它把成本压给了最无力承担的人。有关系的企业可以加速审批，没关系的企业只能排队。有门路的家庭可以绕过学区限制，没门路的家庭只能接受分配。规则的暗面不是均匀开放的一扇门——它是会员制俱乐部。

这就是吴思所说的”第二等公平”：正式规则承诺的公平是第一等的，但人们实际接受的是第二等的——一种被权力关系压缩过的、打了折扣的公平。第二等公平不是理想状态，但在很多情况下，它是唯一可操作的状态。

§3.4 数字化能消灭潜规则吗——技术赋权的新形态

一个常见的乐观叙事是：数字化将消灭潜规则。全程网办、电子印章、“一次都不跑”、“办不成事”反映窗口——这些改革正在把暗箱变成透明玻璃房。当每个环节都留痕、每步操作都可追溯、每个审批都在系统里完成，合法伤害权的空间被压缩到了零。

这叙事对了一半。

技术上是对的。浙江”最多跑一次”改革确实大幅压缩了行政审批的时间和材料要求。全国一体化政务服务平台已将大量高频事项标准化。数字化的确让某些类型的潜规则操作变得困难——柜员不能再以”材料不全”为由反复拒绝你，因为系统对材料清单做了硬编码，少一件就提交不了。

但这就好比说，因为所有路口都装了摄像头，所以交通事故不会发生了。摄像头改变了违规的形态——飙车的少了，套牌的多了——但没有消灭违规。

同样，数字化改变了潜规则的操作方式，但没有消灭它产生的结构性条件。[L024] 数字化监管不会自动消灭潜规则——它在压缩某些类型操作空间的同时，也在创造另一些类型。从纸质条子变成系统权限配置，从面对面交易变成算法参数的规避操作——技术改变了载体，但合法伤害权的结构性基础（自由裁量空间+信息不对称）没有消失，只是重新分布。

但必须承认另一面：数字化确实消灭了特定类型的潜规则操作空间。印度的 Aadhaar 生物识别系统将直接福利转移（Direct Benefit Transfer）中的中间人裁量权从人工审批变成了自动匹配——据世界银行和印度政府估计，每年节约约25-33亿美元，消灭了约4000万“幽灵受益人”——这些人不是被“换了一种方式克扣”，是实实在在地从名单上消失了。爱沙尼亚的 X-Road 数字基础设施将大部分行政流程的面对面接触降为零——当公民不需要见到一个具体的经办人时，“通过刁难索取便利费”这类潜规则的操作界面就被物理移除了。这些不是“改变了形态”——是消灭了特定类型的操作空间。

数字化消灭了入口处的自由裁量（材料齐不齐现在由系统判定——文中自己提到了），但将裁量权转移到了流程中段（加急、权重、通道选择）。旧门关了，新门开了。总门数是否减少——这是经验问题，不是理论问题。数字化在某些维度上消灭了潜规则（印度、爱沙尼亚提供了证据），在中

国语境下它也压缩了某些类型（浙江“最多跑一次”让柜员反复刁难变得更难）——但压缩不等于消灭，新形态（系统权限配置、算法黑箱）的规模和危害尚未被系统评估。数字化的净效果取决于设计——不是技术本身的属性。

新形态的潜规则

一位在政务服务中心工作的朋友描述过数字化时代的潜规则形态：

“以前找人是递条子。现在找人在系统里调顺序。审批系统有一个‘加急’选项，本来是给特殊情况的——比如重大项目、民生保障。但这个选项的判断权在具体经办人手里。一个普通业务能不能也勾上‘加急’？规矩说不能，但系统没有禁止。勾上了也没有人查——因为系统日志太多了，审计是抽检而不是全检。”

这就是新的合法伤害权。系统权限本身就是一种自由裁量——谁有权调整审批序列、谁能标记“特殊情况”、谁的审批权重更高——这些都不是写在公开手册里的。它们是数字化时代的“陋规”：形式上合规，实质上在分配便利和障碍。

更深层的变化发生在信息层面。数字化压缩了某些信息不对称——审批材料清单现在公开可查——但创造了新的信息不对称。普通人不知道审批流程中有哪些“可配置节点”。不知道“加急按钮”的存在。不知道同一个业务在系统里可以走”

简易流程”和”一般流程”两种通道，而通道选择权在经办人手里。

更不要说算法的黑箱。当审批从”人批”变成”系统辅助决策”——比如贷款审批中的信用评级模型——自由裁量没有消失，它被编码进了模型参数。现在你面对的不是一个可以讨价还价的人，而是一个你不知道怎么讨价还价的算法。算法的”合法伤害”更隐蔽：拒绝你的不是某个人，是”系统”。你没地方找人。

误区二：“照章办事就够了——守规矩的人不怕潜规则”

这种想法隐含一个前提：你不需要别人的自由裁量给你便利。前提在数学上成立——如果你的生命轨迹完全落在标准的甜蜜点上，各项条件恰好符合所有规定的最优解，那你确实不需要。问题是：没有人的生命完全落在那条线上。

经营场所不完全标准化、经营范围有一点措辞差异、身份证照片不是最新的——这些是普通生活，不是例外。系统设计的逻辑是”标准体全覆盖”——先把所有情况抽象成标准类型，再为标准类型制定处理流程。但现实中的人不断地溢出标准类型的边界。当你的具体情况恰好落在类型的边缘上——大多数时候都在——你就落入了某个人的自由裁量空间。

这时候，“照章办事”不是保护你的盾牌——它是对方合法地让你多跑三趟的依据。

吴思讲过一个明清的小故事。一个知县要调任，按规矩需要上级出具“考语”（鉴定）。正式规定是“据实考察，秉公举荐”。实际上，你跟上级没有私交，他的考语就会写“该员办事勤谨”——挑不出毛病，但也加不了分。而跟他有关系的竞争者，考语上写的是“才堪大用，可优先擢升”。两份考语都在正式规定的范围内。你在规则上没有任何可以投诉的理由——“办事勤谨”是正面评价。但你在晋升竞争中输掉了。守规矩并不让你免疫于潜规则——它让你在潜规则面前只剩下“规矩”这一种武器。而规矩这把武器在设计上就不是为了对付自由裁量的。

§3.5 信用社实录——汤姆看到的规则双轨

汤姆在信用社工作的日常里，最让他困惑的事不是在规则外看到的——是在规则内。

信用社有一套标准化的审批流程：客户提交材料、信贷员初审、部门复核、风控会签、行长审批。五道关。每一道都有书面标准——信用评分要多少分、抵押率不能超过多少、经营流水要覆盖月供的几倍。这本手册厚达几百页，每个月还有新补丁。

按手册操作，一个正常贷款审批应该在7个工作日内完成。实际上，大部分贷款确实在这个时间内完成。但有一小部分

——大约10%–15%——会卡在某个环节。不是被拒绝了，是”悬着”。

没人告诉你被拒了。没人告诉你缺材料。也没人告诉你什么时候会有结果。贷款的审批进度条停在”处理中”——可能三周，可能三个月。

汤姆很快学会了识别哪些贷款会”悬着”。不是因为风险大——恰恰相反，有些资质最好的客户最容易被悬着。因为资质太好——利率低、周期长、银行赚头少——经办人没有动力推进。不重要的事不是被拒绝，是被搁置。

而他看到另一个贷款——企业主是行长的朋友——从申请到放款只用了两天。审了五道关吗？审了。合规吗？每一关都签了字。区别只在：这五道关在两天内审完，而别人的五道关在三周内审完。

两个贷款都在同一本操作手册的框架内完成了审批。没有人违规。没有人违法。两个人体验的不是同一套制度。

汤姆学到的东西很简单：规则不是一种，是两种。明的那一套告诉你”流程是什么”。暗的那一套告诉你”流程怎么走”。两套都得懂，少一套就是瘸腿。

这不是信用社的特殊情况。全国4万多家银行网点中，每一家的基层员工都有一本操作手册，也有一套不写在上面的操作经验。后者不是前者的对立面——后者是前者的补充说明书。这本补充说明书写在每个老员工的脑子里，通过”这事

我帮你问问”“你找一下某某”“下次这种情况你先……”逐句传递。

谁支付暗规则的成本

[L025] 潜规则的运行成本沿权力梯度向下传递——信息最不对称的底层承担最高的遵规成本。不是“底层最老实”，而是底层缺乏将成本向上转移所需的信息、关系和威慑力。但这条规律有一个重要限定：在权力梯度覆盖且有可榨取资源的范围内，成本向下传递。在梯度最底端——当个体已无任何资源可供榨取时——成本的形式从“被额外索取”转变为“被系统性忽视”：不是被多收费，是被搁置、被跳过、被当成不值得浪费自由裁量权的对象。两种成本都坏，但是不同的机制——向下传递模型需要补上这个“已无可榨取”的边界条件才能完整。

以上分析基于汤姆在信用社的单一场景观察——是机制假说而非经验验证。如果这是一个跨领域的普遍机制，应该能在其他领域找到平行证据。例如：学区房分配中——家庭拥有信息的精度和广度与父母的教育背景和社会网络直接相关，缺乏这些资源的家庭承担的不是被“多收费”，而是被“分配到一个他们不知道需要避开的学校”。再如医疗资源获取——有“关系”的病人通过熟人找到专家、绕过排队，无关系的病人不是被多收了钱，而是在候诊中被无限期推迟。跨领域的模式一致性增强了成本向下传递机制的可信度，但它仍

然是一个基于观察归纳的假说——距离被严谨检验还有距离。

汤姆在信用社看到的这件事，放到更大的画面里是一个模式。一个县域企业家可以跳过排队流程，因为他认识关键审批人。一个刚毕业的大学生创业者只能逐关排队。排队本身不是不公平——公平排队是一种公平。问题在于”有人可以不排队”这个事实你不知道、也不被告知，而你是否能走快速通道取决于你是否拥有那张第二张地图。

第二张地图的费用不是人人的付得起的。有人靠家庭关系，有人靠校友网络，有人靠多年经营的人情积累。如果你都没有——你是外地来的、家里没有体制内资源、读的不是名校、第一份工作不在核心部门——那你的第二张地图大部分是空白的。

这不是一种道德判断。这是一个结构描述。

§3.6 规则为什么分叉——来自传导链的解释

如果把前两章的视角拉回来，这一章的分析就有一个明确的定位。

第一章讲了”做螺丝是什么感受”——一个体在给定约束下做最优选择，却感到被安排、被嵌入、被拧紧。第二章讲了这些

约束在组织层面怎么生产——KPI把你量化为可比较的单位、编制控制你的进出、晋升阶梯设计你的时间偏好。

这一章讲的是这些组织原则往下落的时候发生了什么：正式规则落到地面上，地面不是平的。地面的凹凸、泥土的软硬、石头的分布——这些局部特征使同一套规则在不同地点产生不同压力。为了不让规则在地面凹凸处断裂，执行者必须学会”弯一下”。弯一下是调适。弯多了是惯例。惯例被广泛默许就成了潜规则。潜规则一旦进入了第二张地图，就成了下一颗螺丝必须学习的标准课程。

这是一个系统性的分叉。不是在某个特定的腐败节点上分叉——是在规则每下降一个层级时都在发生的小幅度分叉。规则从中央到省、从省到市、从市到县、从县到网点——每一层都做一点适配，每一层都加一点解释，每一层都在实际运转中创造自己那层特有的”弯法”。累积到最后，基层螺丝面对的”规则”和制度设计者脑中的”规则”已经大不相同。

这不是中国独有的现象。任何大规模组织的规则执行都存在这样的梯度变形。但中国的治理规模——14亿人口、五级政府、幅员跨越相当于整个欧洲的国土——放大了这个效应。周雪光称之为”一统体制与有效治理的矛盾”——一个统一的规则体系与多元的地方实际之间的结构性张力。这个矛盾是下一章的主题。

吴思讲的明清故事里，一个知县把这种张力玩到了极致。他在给上级的公文里精确地使用正式规则的语言描述自己做了什么——“遵照布政使司第X号文，业已完成某某清丈工作”。在现实中他做的是另一件事——实际清丈面积按另一套标准计算，实际收税额度另有一套算法，实际支出走的是陋规体系。两套账本都是“真的”——一套给上面看，一套给自己用。

三百多年后，汤姆在信用社看到了同一个结构的不同版本。一套给审计看，一套在日常运转。它们共同构成了制度运作的实际面貌。明面定义了“应该是什么”。暗面定义了“怎么让它变成那样”。两面的关系不是对立——是共生。

潜规则不是制度的下水道。它是制度的循环系统——不体面、不公开、不被承认，但它让血液继续流动。

跨章对话：结构与关系，谁拧得更紧？

第二章告诉你：KPI、编制、晋升阶梯把人拧成标准件——结构决定命运。本章告诉你：正式制度永远需要潜规则来运转——关系网络在结构的缝隙中生长，有时比结构更有力。

这两个论证之间有张力。如果潜规则能绕过正式制度，那“结构决定命运”还成立吗？反过来，如果KPI真的无孔不入，潜规则的运作空间在哪？

答案不在“谁对谁错”——在分层。结构和关系不在同一个层面上运作。结构定义的是“正常路径”——KPI告诉你要完成什么、编制告诉你是谁、晋升告诉你能走到哪。关系运作在正常路径的模糊地带——规则从严还是从宽的裁量空间、上级对你“态度”的判断、信息不对称的缝隙。结构是骨架，关系是关节润滑剂。骨架决定你能长多高，润滑剂决定你能不能弯腰。两者不是对立的因果——是分层共构。结构需要关系来消化它自身无法处理的不确定性，关系需要结构来提供它运作的边界和筹码。

为什么制度必须留给关系运作空间？这道题的答案不在组织层面——在国家层面。第四章将从钟摆运动中展开这个逻辑：一统体制与有效治理之间的永恒张力，才是缝隙的源头。

§3.7 走向钟摆——制度为什么长这样

这一章的论证走到这里，出现了一个自然的问题。

如果明暗两面是系统性的、结构性的、历史持久性的——那为什么制度要这样设计？是设计者不知道吗？还是知道但做不到？还是——制度本身是被更高层的力量塑造成这样的？

答案在下一章。

潜规则在组织层面穿行所需的灵活空间，不是组织自己创造的。它的边界被国家层面的制度设计划定——同一套法律在不同时期被从宽或从严执行、同一类审批在不同年份被简化或加码、同一种行为在”放权”期和”收权”期受到截然不同的对待。这些不是组织内部的选择——它们是更高层制度摆动在组织层面的落点。

吴思给出了”潜规则从哪来”的答案。周雪光给出了”为什么制度长成允许潜规则的样子”的答案。两本书接在一起，就是完整的一条链。

而汤姆在信用社里感受到的那种”两套规则并存”的日常，只有在看清了更高层的摆动力之后，才能真正理解它为什么不是暂时的、可以被改革掉的、或者会随着”好人上台”而消失的东西。

它是结构的内在特征。不是 bug。是 feature——一个你不喜欢但系统离不开的 feature。

钟摆的两端。站哪边取决于你此刻是被拧的那个、还是正在拧别人的那个。

§3.8 三重拧紧——当螺丝从内部生锈

每天早上七点四十，陈敏把电动车停在联社后院，先去隔壁早餐店端一碗红油抄手，放到办公桌上晾着。八点整打开信

贷系统，屏幕上跳出三笔快到期的贷款。其中一笔是去年三月放的，八十万，借款人是个养鸡的，担保人是副镇长的小舅子。她当时在审批意见栏写了“经营规模与申贷金额不匹配，建议压缩至三十万”。主任把她叫到办公室，没说理由，只说“这个户不能压”。她把建议删了，签了字。

现在这笔贷款已经逾期六十一天。催收电话打过去，对方说鸡得了禽流感全扑杀了——是不是真的她不知道——然后挂断。她看着系统里自己的名字稳稳地钉在“第一责任人”那一栏，把冷掉的抄手吃了。

在农信系统干了七年，陈敏学会的最重要技能不是看报表，是分辨哪些审批意见该写、写了之后什么时候该自己删。省联社每年下文件强调“独立审批、终身追责”，但同一天发出来的还有“支持县域重点产业”的任务分解表——每个网点必须完成多少户、多少金额，按季度排名。县金融办的传真有时候比省联社的文件来得还早，语气更像命令。三个婆婆，每句话都是“必须落实”。

她不是没抵抗过。去年有个养殖户明显资质不够，她在贷审会上投了反对票。两周后被调去负责离县城最远的三个乡镇的收贷工作，每天骑电动车跑六十公里山路。她在那个岗位上待了八个月，直到写了书面检查，承认“信贷审批态度不够积极”。

陈敏给自己的解释是：这个系统不是让信贷员拒绝风险，是让信贷员承担别人决定带来的风险。她只是风险传导链上最末端的签字手，不是决策者。但文件柜里每一份贷款档案的审批人签名都是她的。

松动点来得意外。上个月省联社上线了新的风控系统，每一笔审批意见都自动留痕，修改记录不可删除。她上周填了一笔贷款的初审意见——和四年前一模一样的话：“经营规模与申贷金额不匹配”。这一次，她盯着屏幕上那个“提交”按钮，抽了一根烟，没删。

三重嵌套的拧紧机制精密运转了二十年，但螺丝从内部生锈的时候，拧紧本身就成了松动的力学。

§3.9 最后一公里

每天早上六点二十，刘建国在村委会铁门前抽烟。不是等上班——是等镇上的电话。电话通常在六点半到七点之间来，内容可能是扶贫表格重填、禁烧秸秆巡查、或者某个在外务工的村民在深圳被抓了需要亲属证明。他把烟头按灭在铁门边的砖缝里，这个动作他做了十二年，砖缝已经烧出一个黑色的凹坑。

上面来的文件，他能读懂每一个字，读不懂的是为什么要做。比如要求每户村民安装反诈APP截图上报，他村一共四

百三十七户，在家的只有一百出头，剩下的在外打工——但任务指标是按四百三十七算的。他没有质疑，他自己也知道质疑没用。他让在家的村民拿三四个手机轮流截图，一个老人攥着邻居的手机对着镜头比划，手指遮住了半边摄像头，照片糊得像隔着雨看。他把糊照片打包上传，系统提示“材料合格”。

低保名单是他手里唯一能拧的东西。村里有个女人，丈夫跑了，带两个孩子，按理该吃低保。但她的名额被另一个关系户顶了——那人儿子在镇上开车，逢年过节给民政助理送两条烟。刘建国知道，但刘建国没说。他不是没想过翻桌子，但翻桌子之后呢？他老婆在镇卫生院做临时工，孩子明年考高中。他跟自己说这叫“留得青山在”。他跟自己说这不是他自己的问题——上面来的任务比牛毛还密，每一项都是“必须完成”，但从来没有人问他“你做得到的吗”。他把这些任务分解、变形、打折，然后执行。他的良心和任务之间有一条他自己画的线：线上可以糊弄，线以下不害人。

有一天，那个女人找到他，没哭没闹，就站在他办公室门口说了一句：“刘书记，我都听说了。”然后转身走了。他那天晚上没吃饭。不是因为愧疚——愧疚他早习惯了。是因为他突然意识到，连被她骂一句的资格他都已经没有了。那颗螺丝开始感觉到，自己拧的东西不是铁，是另一个人的骨头。

在国家的叙事里，村干部是“最后一公里”。但最后一公里不是沥青路，是泥巴路——每一场雨都冲走一点路基，直到路

不再是路，只是曾经有人走过的痕迹。基层村干部不是公务员，不是企业主，不是纯粹农民。他们承受了国家治理的全部压力，但享受不了国家机器的任何保障。他们是拧在所有连接处的那颗螺丝——谁都可以拧他们，他们只能拧别人。而螺丝从来不会出现在蓝图里，蓝图里只有桥。

§3.10 承重结构——一个律师的十年

每天早上七点二十，周远准时推开律所玻璃门。不是因为他勤奋——是因为合伙人八点到，他必须在合伙人进办公室之前，把昨晚十一点发的三份合同修订稿打印好、按颜色标签夹好、放在合伙人桌角四十五度。早了显得焦虑，晚了是懈怠。四十五度是两年前一个高年级律师传下来的规矩。

入所第四年，他手里最好的案子是一起标的额七百万元的股权纠纷——但案源不是他的。是合伙人分给他的。合伙人抽走代理费的百分之六十五，他只拿工资加年底模糊的“酌情奖金”。他写过的最漂亮的法律意见书，署名栏永远排在第三位——第一位是挂名合伙人，第二位是实际不管这案子的资深律师。当事人来开会，握的是合伙人的手，叫他“小周，辛苦你准备材料”。

转折发生在第五年。一家他曾服务过的创业公司创始人私下找到他，说公司要融 B 轮，想请他做常年法律顾问，一年顾问费五十万。不通过律所。他算了一下——这差不多是他

两年税后工资。接了，他就从金字塔的砖变成独立的人；不接，他继续做一颗被拧紧的螺丝。他犹豫了三天。第三天晚上，他给那位创始人发了微信：“抱歉，暂时不方便。”然后删掉了聊天记录。

他给自己的解释是：还不到时候。客户资源不够。再攒两年。实际上他清楚地知道自己在怕什么——怕离开合伙人案源网之后，发现自己真的接不住。

松动不会来自外部。会来自某个加班的深夜，他在裁判文书网上查案例，无意间翻到一份判决书——原告代理律师是他同期入职、在三年前离职去小所单干的一个人。判决书末尾，代理意见的措辞老练、逻辑严密，和那些大所合伙人写的没什么两样。窗口会从那一刻裂开一条缝：如果他也能写成这样——那他到底还在等什么。

中国律师行业金字塔的真正承重结构，不是合伙人的案源分配权，是每一个底层律师相信——只要再熬几年，自己就能成为分配者。

§3.11 算法主编——一个创作者的失语

每天早上七点零三分，她把手机支在床头柜的矿泉水瓶上，开始录今天的「好物分享」。窗帘拉了一半，侧光刚好遮住眼角细纹。三十八条库存视频，按发布时间倒序排在一个叫

「待发」的文件夹里，文件名是日期加关键词——0612_洗衣凝珠、0615_厨房湿巾、0620_冰丝内裤。每条两分四十秒，不多不少。不是她定的。MCN运营发过一张截图：两分四十秒以上的完播率掉百分之十一。

拧紧不是一次性暴力。是每天一点。上个月她的账号进了「流量扶持池」，日播放从三千跳到两万。她以为是内容做对了，连出了五条家居收纳深度测评，每条准备四小时。播放回到三千。运营截图发来：算法推荐模型调整，家居品类权重下调，美妆个护优先。她问为什么，运营回了个捂脸笑的表情。她没再问——问能怎样？没有编辑部可以打电话，没有主编可以说「你再看看」，没有申诉入口。只有一个后台通知栏，里面的灰色小字写着「建议优化内容方向」。

她把家居收进文件夹，开始做美妆。粉底液测评、防晒霜横评、唇釉试色。拍一条删一条，手指在删除键上犹豫不超过一秒——犹豫太久自己会想太多，想太多就没法继续拍。她发现自己开始用「流量」而不是「观众」这个词。流量不会皱眉，不会觉得你变味了，不会取关。流量只是一个数字，数字没有表情。

真正让她停下来几秒的是一条指甲油测评。她写了三千字脚本，做了六组对比测试，拍了两天。上传后三小时，播放四十三。同时段，一条她随手录的「五款姨妈期零食开箱」——十五分钟拍的——播放破万。她盯着后台那个曲线看了两分钟，什么都没想。不是愤怒，不是委屈。是一种更平静

的东西：她理解了。不是理解算法怎么运作，是理解了算法的规则就是没有规则——或者说，有一个规则，但这个规则不可知、不可预测、不可沟通。你知道它存在是因为当你违反它的时候，它会让你的所有努力等于零。但它从不告诉你谁定的、怎么定的、为谁定的。

她跟自己说：这很正常。哪个行业没有看不见的手？市场是看不见的手，算法也是看不见的手。换个手而已。她甚至觉得比上班好——上班至少还要应付领导心情，算法没有心情，算法只有数据。数据不会对你有意见。数据只是数据。

但有一个问题她一直没回答自己：如果数据说你该做什么你就做什么，那这个内容还是你做的吗？或者说，「你」还重要吗？

她把这个问题归类为「想多了」。想多了容易停，停了就没更新，没更新就没流量，没流量就没钱。这不是哲学问题，这是月供问题。

松动不会来自一次打压。打压她已经习惯了。松动可能来自她上周偶然翻到一个三年前的视频——那时候她还在做手账，录胶带开箱和手绘排版，弹幕只有十几条，但每一条都在认真问问题。她看完了，关掉，回到剪辑界面继续剪今天的防晒霜横评。剪到一半，删了一个段落。删的不是画面，是一句话。她原本写的是「这款质地很轻薄，涂开会有一点

提亮效果」。觉得太真实了，真实得不像广告。改成了「这款绝了，黄皮亲妈，闭眼入」。

她愣了一秒。不是因为改了。是因为她改的时候没感觉。

算法是主编。它不审稿、不批注、不开选题会。它只做一件事：让你自己审自己，审到有一天你分不清什么想法是你的、什么是它借给你的。而当你不再需要一个有名字的主编来告诉你该写什么的时候，平台就不再是一个工具了。它是一个制度。

§3.12 红章——一个螺丝的自我删除

每天早上八点四十分，周敏把手伸进打卡机上方，拇指摁下去，听到那声“谢谢”之后，才把工牌从脖子上摘下来。早了不行——行政部陈姐会私信你：“小周今天这么早呀，是不是家里有事？”晚了当然更不行。八点四十是老板娘默认的“刚刚好”时间：显得积极，又不够积极到让人觉得你在表现。

老板姓魏，五十出头，办公室门永远开着。他不管考勤制度——考勤制度是贴在茶水间墙上的A4纸，落款2019年。他管的是你今天穿没穿带领子的衣服，管你工位上放了几盆绿植，管你午饭是带饭还是外卖。“带饭说明顾家，”他在周会上说过，“顾家的人我用着放心。”周敏从此再没点过外卖。

螺丝刀拧得最紧的一次，是去年年底。魏总把周敏叫进去，说公司要推绩效考核改革，让她三天内出方案。周敏熬了两夜做出来，数据、维度、权重都拉好了。魏总看完，在最后一页批了一行字：“按去年的来。”——去年的表格是魏总自己画的，Excel，六列，评分标准只有“优/良/差”三档。周敏拿着那页纸站了五秒，最终说：“好，魏总，我调一下。”她没有争辩。不是因为同意。是因为她算过：争辩的成本是接下来三个月每次汇报都被打断、每份方案都被打回来重写、每个会都被当众问“小周你是不是对公司有想法”——而争辩的收益为零。

她给自己的解释是“老板要的不是方案，是态度”。这句话帮她撑过了两年。

转折出现在今年三月。公司接了个大客户，对方要求看组织架构和薪酬制度文件。魏总让周敏“整理一下发给人家”。周敏把那份2019年的A4纸拍照扫描，又在落款日期旁边加了个“2024年修订”的红章。发给客户之后，她盯着那行红字看了很久。不是愤怒，是某个东西终于对上了：她不是这个公司的员工。她是这个公司的道具。

“我们是一家人”是一套语言，它的功能不是描述关系，是撤销边界。